

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אוהד טל

4024/25/פ

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – פטור מדמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 25 בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹, בסעיף 25(א)(ב), אחרי "לניכוי כאמור" יבוא "ואולם, לא ינוכו דמי טיפול מקצועי-ארגוני כאמור לגבי עובד ששכרו אינו עולה על שכר המינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987², וזאת בלא שתיפגע זכותו של העובד לקבלת כל ההגנות והשירותים הניתנים על ידי ארגון העובדים למי שנוכו משכרו דמי טיפול מקצועי-ארגוני";

דברי הסבר

דמי טיפול מקצועי-ארגוני לארגוני עובדים זהו תשלום הכפוי על עובדים שאינם חברים בשום ארגון עובדים, במקום עבודה שחל עליו הסכם קיבוצי. התשלום מנוכה משכר העובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, ומועבר על ידי המעסיק לארגון העובדים היציג במקום העבודה. שיעור ניכוי דמי הטיפול המקצועי הוא 0.8% משכרו של עובד אשר שכרו אינו עולה על 4,740 שקלים חדשים לחודש, ו-1.0% משכרו של עובד אשר משכורתו עולה על 4,740 שקלים חדשים לחודש ועד לשכר 13,130 שקלים חדשים לחודש. כיום, אין סף שכר מינימאלי שמתחתיו חל איסור לנכות דמי טיפול מקצועי-ארגוני □ דמי הטיפול לארגון עובדים מנוכים מכל הכנסה. מצב זה מתעלם ממצבן של אוכלוסיות מוחלשות ומאפשר ניכוי אפילו מהכנסתם הנמוכה של אוכלוסיות עובדים מוחלשות במיוחד, כגון עובדי המשקם. מצב זה פוגע במיוחד בשכבות המוחלשות, שאותן המדינה מעוניינת לעודד לצאת לעבודה. לפיכך, מוצע להגדיל את ההכנסה הפנויה בקרב האוכלוסיות הללו על ידי מתן פטור מתשלום דמי טיפול מקצועי-ארגוני לארגוני העובדים וזאת כדי לסייע לעובדים ברמות שכר נמוכות, לצמצם את העוני ולתמרץ יציאה לעבודה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברות הכנסת מירי רגב ואורלי לוי אבקסיס (פ/18/2852). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת שלמה מולה וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/4510), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/19/279), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1064) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1419).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בחשוון התשפ"ד (23.10.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

² ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.